

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5094963-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: VICENTINA MARIA DE SOUZA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA. DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO AUTORAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios termos. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada obstando, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5094963-03.2024.4.02.5101

510015071371 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5094963-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: VICENTINA MARIA DE SOUZA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de agravo/medida de urgência em face de decisão dos autos originários que indeferiu a tutela provisória requerida pela parte autora para exclusão de seu nome do SPC e SERASA, referente às inclusões efetuadas supostamente de forma indevida pela Agravada.

Assim fora proferida a decisão recorrida:

*"Considero que, nesta fase processual, não há demonstração de dano de difícil reparação, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.259/2001. **Indefiro o pedido liminar.**"*

Designo AUDIÊNCIA para o dia 21/01/2025, às 14:50h, ocasião em que as partes poderão trazer as testemunhas que podem esclarecer os fatos relativos ao caso em julgamento. No caso de necessidade de intimação das testemunhas, deverá a parte requerê-la em 10 (dez) dias, com fornecimento do nome completo e endereço atualizado.

CITE-SE. A parte ré deverá oferecer resposta até a data da audiência, fornecer ao Juizado a documentação que disponha para o esclarecimento da causa (art. 11, caput, Lei 10.259/2001) e manifestar-se sobre a possibilidade de conciliação.

Intimem-se.

Após, venham conclusos.

Petrópolis, 13 de novembro de 2024"

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que "a probabilidade do direito Autoral/Agravante decorre exatamente da comprovação da negativação pelo Banco Réu/Agravado do nome da Agravante por dívida no valor de R\$ 1.159,28 (hum mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), datada de 23/09/2024". Aduz, ainda, que "o perigo na demora da entrega da prestação da tutela jurisdicional se verifica diante da grave lesão que a Agravante pode vir a sofrer caso seu nome permaneça negativado nos cadastros restritivos de crédito". Requer que a decisão do juízo a quo seja reformada, e que seja deferida a

liminar, *inaudita altera pars*, para que a empresa Agravada seja compelida a proceder à exclusão/retirada do nome da Agravante dos cadastros restritivos de crédito do SPC e do SERASA.

Contrarrazões, anexo 10, pugnando pela manutenção da decisão.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Diante da necessidade de melhor análise que se requer no caso concreto, entendo que o feito não se encontra cabalmente instruído para deferimento da presente liminar requerida.

Em sede de cognição sumária, não é possível verificar a probabilidade do direito, de modo a sustentar o requerimento de tutela de urgência. Ademais, o perigo de dano em se aguardar a natural marcha processual não restou demonstrado.

INDEFIRO, pois, o pedido de concessão de tutela, para manter a decisão denegatória.

Ante o exposto, voto por CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios termos. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada obstando, dê-se baixa e arquivem-se.

5094963-03.2024.4.02.5101

510015071370 .V2